



Andre Corrêa - Agência Senado

CARF

CARF anula multa milionária por falta de provas sobre fraude em importação

Publicado em 10/02/2026 às 16:51 28

Tempo de leitura: 2 minutos



Compartilhar matéria

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) decidiu, por unanimidade, cancelar um auto de infração de R\$ 2,7 milhões lavrado contra uma distribuidora de logística, acusada de ceder indevidamente seu nome em operações de importação para ocultar os verdadeiros beneficiários. A fiscalização alegava que a empresa funcionava como intermediária, simulando operações que, na prática, tinham como destinatários finais grandes redes varejistas.

A autuação, fundamentada no artigo 33 da Lei nº 11.488/2007, apontava que a empresa teria participado de um esquema de interposição fraudulenta, no qual o nome da distribuidora era utilizado para encobrir a

real identidade dos adquirentes das mercadorias importadas. O fisco sustentava que havia um planejamento estruturado para ocultar a participação de gigantes do varejo nacional nas operações de comércio exterior, com base em indícios como vínculos societários, sobreposição de diretores e análise da destinação final dos produtos.

 **Clique aqui e entre no nosso canal de notícias do Whatsapp**

Segundo o relatório fiscal, a empresa autuada estaria integrada a um grupo econômico controlado por grandes varejistas, operando exclusivamente para atender a essas companhias. A fiscalização apresentou planilhas detalhando o encadeamento das operações e alegou que 96% das mercadorias supostamente encomendadas pela distribuidora foram entregues diretamente às varejistas, caracterizando, em sua visão, uma simulação negocial.

Contudo, ao analisar os argumentos e provas apresentados, o colegiado entendeu que os elementos reunidos pela Receita Federal eram insuficientes para comprovar a existência de fraude ou simulação. A decisão destacou que a fiscalização não conseguiu demonstrar de forma inequívoca que houve ocultação dolosa dos verdadeiros adquirentes nem conluio entre as partes envolvidas.

O relator observou que estruturas societárias atípicas ou estratégias logísticas incomuns, por si só, não são capazes de afastar a presunção de legitimidade dos negócios jurídicos declarados. A insuficiência do conjunto probatório levou o CARF a concluir que o fato não se subsumia à norma invocada pela fiscalização.

A decisão também afastou a aplicação das Soluções de Consulta COSIT nº 158/2021 e nº 43/2025, por considerar que o caso analisado não envolvia operações na modalidade de importação por encomenda, tampouco atendia aos requisitos específicos definidos nesses pareceres normativos.

Com isso, o CARF deu provimento ao recurso voluntário da empresa e determinou o cancelamento do auto de infração, encerrando a discussão administrativa favoravelmente à contribuinte.

Fonte: Rota da Jurisprudência – APET

Referência: Acórdão CARF nº 3402-012.803

3ª SEÇÃO/4ª CÂMARA/2ª TURMA ORDINÁRIA

Data da publicação do acórdão: 09/02/2026

CLIQUE AQUI e faça o download da decisão

Tags: [presunção de legitimidade](#) [multa cancelada](#) [logística](#) [Cessão de nome](#)
[importação por encomenda](#) [Interposição fraudulenta](#) [Lei 11.488/2007](#)
[Solução de Consulta Cosit](#) [grupo econômico](#) [Carf](#)

CURSOS DA APET



1º Workshop APET de 2026 – Devedor Contumaz e a Lei Complementar nº 225/2026 (Presencial) – 17/03/2026



Tributação do Agronegócio: Regime Atual e Reforma Tributária – 23/03/2026



Curso de Extensão – Wealth Planning – Família, Patrimônio e Tributação: Novo Cenário Normativo – Turma 5 – 13/04/2026



Curso De Especialização – Reforma Tributária: IBS e CBS na Constituição e na Lei Complementar – 03/03/2026



Curso de Especialização em Imposto de Renda das Empresas (CSLL e Normas de Contabilidade – IFRS) – Turma – 14 – 10/03/2026



Curso de Extensão: IRPF na Prática – Como declarar o Imposto de Renda Pessoa Física – 08/04/2026

Notícias Relacionadas

CARF

👁 32

CARF confirma IOF sobre empréstimos entre

CARF

👁 90

CARF afasta tributação sobre permuta de

CARF

👁 29

Retenção sem informe de rendimentos pode ser

empresas mesmo sem
devolução do valor

imóveis em empresa do
lucro presumido

comprovada por outros
meios, decide CARF



Navegação

Decisões

Judiciais

STF

STJ

Decisões

Administrativas

CARF

Receita

Federal

TIT-SP

Outras seções

Coluna do Rota

Comentário

Editorial

Reforma

Tributária

Rota da

Contabilidade

Institucional

Quem Somos

Princípios

Editoriais

Política de

Privacidade

Termos e

Condições de

Uso

Contato

rota@apet.org.br

(11) 3105-6191

